

NORHAYATI BINTI LIDON	PEMOHON
DERAH BINTI SENEN	RESPONDEN 1
<i>(Melalui penjaga ad litem Norfaezah binti Rusli)</i>	
MAZLAN BIN JAAFAR	RESPONDEN 2
RAHMAN BIN JAAFAR	RESPONDEN 3
AZMI BIN JAAFAR	RESPONDEN 4
AZHARI BIN JAAFAR	RESPONDEN 5
<i>(Melalui penjaga ad litem Norfaezah binti Rusli)</i>	

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 18 Januari 2024 / 6 Rejab 1445H]

Kes Permohonan No: 10000-077-0133-2021 dan 10000-077-0135-2021

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguaam Syarie Pemohon:

*Tuan Musa bin Awang
(Tetuan M.A & Associates)*

Peguaam Syarie Responden-Responden:

*Tuan Sahrudin bin Samsudin
(Tetuan Din Samsudin & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kedua-dua Permohonan ini difailkan oleh Pemohon melalui Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan pada 9/12/2021 untuk mendapatkan suatu Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 10000-041-0134-2019

disebabkan kegagalan Pemohon berbuat demikian dalam tempoh yang ditetapkan.

FAKTA KES

- [2] Pemohon adalah balu kepada si mati Bunasir bin Senin yang meninggal dunia pada 22/3/2017 (*selepas ini dirujuk sebagai "si mati"*) dan merupakan bekas ipar kepada Responden 1. Responden 2 hingga 5 pula adalah anak-anak saudara kepada Responden 1.
- [3] Pada 26/3/2018 Pemohon/Plaintif telah memfailkan tuntutan harta sepencariannya dengan si mati di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (*selepas ini dirujuk sebagai "Mahkamah Bicara"*) terhadap Responden-Responden/Defendan-Defendan melalui kes Saman No.: 10400-017-0063-2018.
- [4] Responden-Responden kemudiannya telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal terhadap tuntutan tersebut pada 22/5/2018 melalui kes Permohonan No.: 10400-041-0348-2018 dengan alasan harta-harta yang dituntut oleh bukanlah diperolehi dalam tempoh perkahwinan Pemohon dan si mati.
- [5] Pada 21/2/2019, Mahkamah Bicara telah membenarkan permohonan tersebut sebagaimana terma-terma berikut:
 - i. *Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
 - ii. *Mahkamah memerintahkan kes Saman No.: 10400-017-0063-2018 hendaklah dibatalkan;*

- iii. *Mahkamah memerintahkan kes Injunksi Tegahan melalui Permohonan No.: 10400-032-0286-2018 hendaklah ditutup dan Perintah ex-parte bertarikh 25.04.2018 dibatalkan;*
- iv. *Mahkamah memutuskan kos diawardkan kepada Pemohon-pemohon sebanyak RM2,500.00.*

- [6] Tidak berpuas hati dengan penghakiman tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 27/11/2019 setelah diberi kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan Notis Rayuan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah.
- [7] Notis Rayuan tersebut telah berjaya diserahkan kepada semua Responden dalam tempoh yang ditetapkan kecuali kepada Responden 2 sahaja disebabkan tiada di alamat penyampaian dan keengganan Peguam Syarie Responden-Responden menerima bagi pihak Responden 2. Responden 2 kemudiannya telah meninggal dunia pada 26/10/2022.
- [8] Bagi Rekod Rayuan pula, ia telah difailkan pada 14/12/2020 iaitu dalam tempoh yang ditetapkan namun masih gagal diserahkan kepada semua Responden setelah berlalunya tempoh masa untuk berbuat demikian. Oleh sebab itu, maka kedua-dua permohonan ini difailkan.

ISU

- [9] Sama ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah munasabah berdasarkan faktor-faktor kebenaran melanjutkan sesuatu tempoh masa di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [10] Permohonan ini difailkan dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, yang memperuntukkan:—

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

- (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.*
(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

- [11] Dalam mempertimbangkan permohonan ini, faktor-faktor yang perlu diberi perhatian adalah berkenaan tempoh dan sebab-sebab kelewatan, kebarangkalian rayuan diterima dan tahap prejudis kepada pihak satu lagi. Faktor-faktor ini telah menjadi prinsip yang mantap berdasarkan kes-kes yang telah diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah sebelum ini. Antaranya kes *Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain*, [2015] SHLR 106, kes *Aziah binti Abdul Aziz lwn Azmi bin Abd. Aziz* [2013] JH 36(1) 50 dan kes *Fatima @ Hasnah binti Daud lwn Wan Hassan bin Wan Daud* [2015] JH 40(1).

Tempoh Kelewatan

- [12] Bagi penyerahan Notis Rayuan, Pemohon selaku Perayu sepatutnya menyempurnakan penyerahan kepada Responden 2 dalam tempoh 14 hari

mulai 22/11/2019 sehingga 6/12/2019. Hal ini sebagaimana yang diperuntukkan dalam Subseksyen 139(8) iaitu:

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

Sehingga permohonan ini difailkan pada 9/12/2021, kelewatan yang berlaku adalah kira-kira dua tahun.

- [13] Bagi Rekod Rayuan pula, ia sepatutnya diserahkan kepada semua Responden dalam tempoh enam minggu selepas penerimaan MS 30 iaitu pemberitahuan Notis Bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan Dan Penghakiman Sudah Siap. Ketetapan ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Subseksyen 142(3) yang memperuntukkan:

(3) Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.

Dalam kes Pemohon, fakta menunjukkan ia telah diterima pada 3/11/2020. Ini bermakna tempoh enam minggu berakhir pada 15/12/2020. Oleh itu, kelewatan yang berlaku sehingga permohonan ini difailkan adalah hampir satu tahun.

Sebab Kelewatan

- [14] Pemohon-Pemohon menyatakan sebaik sahaja Notis Rayuan difailkan pada 27/11/2019, usaha untuk menyerahkan Notis tersebut telah dibuat kepada Peguam Syarie Responden-Responden dalam kes Permohonan Bantahan Awal. Namun begitu, Peguam Syarie Responden-Responden telah enggan untuk menerimanya dengan alasan tidak mempunyai

wakalah di peringkat rayuan. Oleh sebab itu serahan telah dibuat terus kepada Responden-Responden yang berjaya disempurnakan pada 2/12/2019. Walau bagaimanapun Responden 2 gagal dikesan dan kemudiannya hanya diterima oleh Responden 4.

- [15] Bagi Rekod Rayuan pula, kami mendapati percubaan yang dibuat untuk menyerahkannya kepada Peguam Syarie Responden-Responden turut gagal disebabkan alasan yang sama sebagaimana Notis Rayuan. Oleh sebab itu, pada 14/12/2020 usaha telah dibuat untuk menyerahkannya secara terus kepada setiap Responden. Namun begitu, kesemua Responden gagal ditemui di alamat penyampaian.
- [16] Berdasarkan tempoh kelewatan, kami berpendapat ia boleh disifatkan sebagai tempoh yang panjang. Namun begitu, merujuk kepada punca kelewatan yang dinyatakan serta wujudnya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon untuk menyerahkan kedua-dua dokumen tersebut, pada hemat ia bukanlah suatu kelengahan yang disengajakan.
- [17] Dalam hal ini, kami bersetuju dan memperkukuh keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra]* yang antara lain menyatakan:-

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

- [18] Begitu juga dalam kes *Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Rabia Neeta Naraian Binti Abdullah Kes Mal (Rayuan) No. 14000-041-*

0029-2015 pada 21 Oktober 2015, dimana Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah memberikan perhatian kepada niat serta usaha penyampaian yang telah dilakukan dengan memberi ulasan berikut:-

“Kami berpendapat pertimbangan utama dalam Mahkamah menjalankan budi bicaranya ialah dengan melihat niat pelakunya. Dalam kes ini Pemohon telah menfailkan dokumen Rayuan kepada Mahkamah mengikut masa yang ditetapkan dan telah mengambil beberapa langkah dalam memenuhi keperluan penyampaian notis/dokumen kepada Responden. Wujudnya kekhilafan berkenaan proses penyampaian namun ianya adalah kekhilafan formality di luar kawalan Pemohon dan peguamnya yang tidak seharusnya menjadi penghalang kepada keadilan substansial boleh dilakukan.”

[19] Kami juga ingin menarik perhatian pihak-pihak berkenaan pemakaian Arahan Amalan No.13 Tahun 2021 yang

- i. *Apabila sesuatu keputusan kes dirayu ke Mahkamah yang lebih tinggi (Mahkamah Tinggi Syariah/Mahkamah Rayuan Syariah/Mahkamah Utama Syariah) dan sekiranya pihak atau pihak-pihak tersebut diwakili oleh Peguam Syarie semasa prosiding asal bagi kes di Mahkamah sebelum itu, **Wakalah Peguam Syarie tersebut adalah disifatkan sebagai masih lagi berkuat kuasa setakat proses pemfailan, penyerahan dan/atau penerimaan Notis Rayuan kerana ia adalah sambungan kepada prosiding asal di Mahkamah tersebut.***

Dalam konteks penyampaian Notis Rayuan, ia sepatutnya masih boleh diterima oleh Peguam Syarie Responden-Responden bagi mengelakkan berlalunya tempoh masa penyerahan. Arahan Amalan ini sewajarnya menjadi panduan dalam kes-kes lain selepas ini.

[20] Merujuk kepada faktor-faktor perlanjutan tempoh masa yang dinyatakan pada perenggan [11] di atas, kami menegaskan ia hanyalah panduan dalam menjalankan kuasa budi bicara. Justeru, adalah bukan menjadi suatu

keperluan untuk semua faktor-faktor tersebut menyebelahi Pemohon. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kes *Mat Jagi@Mohd Razali bin Hassan*, (Kes Rayuan Mal No.12000-099-0001-2010) dimana Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah antara lain menyatakan:

".....Walaupun, faktor ini hanyalah bentuk panduan bagi tujuan melaksanakan budibicara tersebut dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori. Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budibicara tersebut."

Tanpa perlu mengulas lanjut berkenaan tahap prejudis dan kebarangkalian untuk rayuan Pemohon diterima, maka kami berpandangan faktor tempoh dan sebab kelewatan sahaja sudah memadai untuk permohonan ini dipertimbangkan.

- [21] Oleh sebab Responden 2 telah meninggal dunia, maka suatu pindaan perlu dibuat kepada Notis Rayuan dan Rekod Rayuan dengan menamakan warisnya yang berkepentingan sebagai ganti. Hal ini selaras dengan kehendak Seksyen 19(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Tertakluk kepada subsekysen (2), Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak pada mana-mana peringkat prosiding, membatalkan, menggantikan atau menambahkan mana-mana pihak mengikut apa-apa cara dan atas apa-apa terma yang adil dan patut.

KESIMPULAN

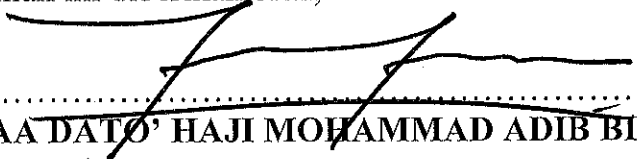
[22] Kami berpuas hati bahawa Pemohon-Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan yang munasabah kepada kelewatan menyerahkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan. Justeru, berdasarkan prinsip keadilan kami bersetuju untuk membenarkan permohonan ini.

KEPUTUSAN

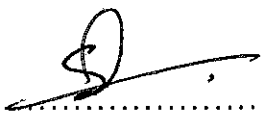
SETELAH meneliti Notis Permohonan, afidavit serta hujahan Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon **DITERIMA**.
2. Pemohon dikehendaki membuat pindaan kepada Notis Rayuan dan Rekod Rayuan dengan menamakan waris Responden 2 yang berkepentingan sebagai ganti.
3. Pemohon dikehendaki menyerahkan Notis Rayuan Terpinda kepada waris Responden 2 dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
4. Pemohon dikehendaki menyerahkan Rekod Rayuan Terpinda kepada Responden 1,3,4,5 dan waris Responden 2 dalam tempoh 30 hari mulai hari ini.

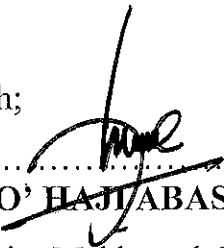
Penghakiman ini diberikan oleh;

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
.....
2. **YA HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

- 
.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor